

LEGALIDAD LABORAL

EN LA CADENA
AGROPRODUCTIVA
DEL ECUADOR

*Elementos clave de
sostenibilidad social
en el marco del EUDR*

Este insumo fue desarrollado y financiado por la Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH en el marco del Proyecto Agricultura Sostenible para Ecosistemas Forestales – SAFE, implementado por encargo del Ministerio Federal de Cooperación Económica y Desarrollo (BMZ) del Gobierno de Alemania.

Este documento se desarrolló en el marco del trabajo del Comité Interinstitucional para la Producción y Comercialización Sostenible (CIPCS).

Publicado por:
Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH
Whymper N28-39 y Orellana
Quito – Ecuador

giz-ecuador@giz.de
www.giz.de

Autor:
Nathaly Pernet, Consultora
Equipo del Proyecto SAFE Ecuador

Edición y mediación pedagógica:
Cristina Izurieta Moreno
Quito, Ecuador

Concepto gráfico y diseño:
Edgar Jácome
Quito, Ecuador

Fotografías:
GIZ

Impresión:
Imprenta RISPER
Quito, Ecuador

Quito, 2026

La reproducción o uso de los contenidos de la presente publicación son libres, mientras se reconozca su origen.

Este documento fue elaborado de acuerdo con las leyes ecuatorianas vigentes hasta febrero de 2026. En caso de dudas debe acudir al texto legal.

ÍNDICE

7

ABRIL 2026

Introducción4

1

Trabajo digno y sostenibilidad.....5

El trabajo como derecho fundamental5
Seguridad social como derecho universal5
Producción responsable y formas de organización6
Legalidad laboral y sostenibilidad6

2

Realidad productiva del Ecuador.....7

2.1 Agricultura Familiar Campesina (AFC).....7
2.2 Economía Popular y Solidaria (EPS).....8
2.3 Diferencias clave para la aplicación de la normativa laboral8
2.4 Asociatividad y responsabilidad organizativa.....8

3

¿Cuándo existe una relación laboral?9

3.1 Elementos que configuran una relación laboral9
3.2 Contrato verbal y contrato escrito.....9
3.3 Diferencias prácticas en el sector agroproductivo10
3.4 Trabajo autónomo10
3.5 Casos frecuentes de confusión en el sector rural10
3.6 Consecuencias de la existencia de relación laboral10

15

4

Modalidades de contratación aplicables al sector agroproductivo11

4.1 Tipos de contratos11
4.2 Uso incorrecto de modalidades contractuales12

5

Derechos y beneficios laborales obligatorios.....13

Jornada laboral.....13
Horas suplementarias y extraordinarias13
Remuneración13
Vacaciones13
Décima tercera remuneración14
Décima cuarta remuneración14
Fondos de reserva14
Utilidades14
Protección a la trabajadora embarazada.....14
Despido intempestivo.....14
Desahucio.....15
Condiciones de trabajo seguras15
Seguridad social15
Seguro Social Campesino15
Naturaleza del Seguro Social Campesino15
Sujetos protegidos.....15
Cobertura16
Diferencia clave frente a relación laboral16
Relevancia en la cadena agroproductiva16

6

Trabajo adolescente y protección especial en el contexto rural17

Edad mínima para trabajar17
Actividades prohibidas17
Trabajo adolescente en relación de dependencia18
Tipo de contratos:18
Trabajo por cuenta propia en adolescentes18
Inclusión juvenil y desarrollo económico18

7

Legalidad laboral como parte de la debida diligencia y la sostenibilidad en la cadena de valor19

Evaluación y mitigación de riesgos sociales20

8

Checklist diferenciado de cumplimiento21

8.1 Productor Individual21
8.2 Asociación (Economía Popular y Solidaria)21
8.3 Cooperativa22
8.4 Centro de acopio / Exportador22

Bibliografía:23

Introducción

Legalidad laboral y sostenibilidad en la cadena agroproductiva del Ecuador

En Ecuador, el trabajo constituye un **derecho** fundamental y un deber social. La Constitución de la República y el Código del Trabajo (Arts. 33 y 325) reconocen al trabajo como fuente de realización personal, base de la economía y elemento esencial para garantizar la dignidad humana. Toda persona tiene derecho a desempeñar una actividad lícita, libremente escogida, y a recibir una **remuneración** justa bajo el principio de "igual trabajo, igual remuneración". Asimismo, la Constitución de la República reconoce el trabajo autónomo.

En el contexto agroproductivo, especialmente en la Agricultura Familiar Campesina (AFC), las dinámicas laborales pueden adoptar distintas formas: trabajo familiar, trabajo autónomo, trabajo en relación de dependencia o trabajo asociativo. Comprender estas **diferencias** es fundamental para aplicar correctamente la normativa laboral y evitar confusiones que puedan generar **riesgos** legales o afectar la sostenibilidad de la producción.



Este documento tiene como objetivo facilitar la comprensión de la legalidad laboral ecuatoriana en la cadena agroproductiva, integrando:

- El marco constitucional del derecho al trabajo
- Las disposiciones del Código del Trabajo
- La realidad de la Agricultura Familiar Campesina
- Los principios de la Economía Popular y Solidaria
- Los elementos de sostenibilidad social vinculados a mercados responsables

Este documento está dirigido a:

- Productores agropecuarios individuales
- Asociaciones y cooperativas
- Centros de acopio
- Actores de la cadena de valor agroproductiva

1

Trabajo digno y sostenibilidad

El trabajo como derecho fundamental

De acuerdo con la Constitución de la República del Ecuador:

- El trabajo es un derecho **irrenunciable**
- Nadie puede ser obligado a realizar trabajos gratuitos
- A trabajo de igual valor corresponde igual **remuneración**
- Se prohíbe cualquier forma de precarización laboral

De conformidad con el Art. 8 del Código del Trabajo, toda persona que presta servicios personales bajo dependencia y recibe una remuneración se encuentra dentro de una relación laboral. Esta relación genera derechos y obligaciones tanto para el trabajador como para el empleador.

Seguridad social como derecho universal

Conforme al Art. 34 de la Constitución de la República del Ecuador, la seguridad social constituye un derecho irrenunciable de todas las personas. No se limita únicamente a las relaciones laborales en dependencia, sino que también puede aplicarse a trabajadores autónomos y personas del sector rural a través del Seguro Social Campesino, siempre que cumplan los requisitos establecidos.

En el ámbito agroproductivo, garantizar la **afiliación** correspondiente cuando existe relación laboral es parte esencial del cumplimiento normativo.





Producción responsable y formas de organización

La Constitución reconoce diversas formas de organización productiva:

- Comunitarias
- Asociativas
- Cooperativas
- Empresariales
- Familiares

En el marco de la Economía Popular y Solidaria (EPS), las asociaciones y cooperativas:

- Se constituyen como personas jurídicas
- Funcionan bajo principios de solidaridad, cooperación y reciprocidad
- Deben cumplir con obligaciones legales, incluyendo las laborales cuando corresponda



En la Agricultura Familiar Campesina, la producción integra funciones económicas, sociales, ambientales y culturales. En muchos casos, la mano de obra principal es familiar. Sin embargo, cuando existe contratación de trabajadores externos bajo relación de dependencia se activa plenamente la **normativa laboral**.

Legalidad laboral y sostenibilidad

La sostenibilidad en la cadena agroproductiva no se limita al cumplimiento ambiental. Incluye también la **dimensión social**, que comprende:

- Trabajo digno
- Remuneración justa
- Protección frente a riesgos laborales
- Prohibición de trabajo infantil en actividades peligrosas
- Respeto a los derechos de adolescentes trabajadores

El cumplimiento de la normativa laboral **fortalece** la transparencia, la confianza en la cadena de valor y la alineación con estándares internacionales de comercio responsable.

2

La realidad productiva del Ecuador

Comprender la legalidad laboral en el Ecuador requiere reconocer primero la realidad productiva del país. Una parte significativa de la producción agropecuaria se desarrolla bajo esquemas de Agricultura Familiar Campesina (AFC) y de Economía Popular y Solidaria (EPS).

Estas formas organizativas influyen directamente en la manera en que se aplican las normas laborales.

2.1

Agricultura Familiar Campesina (AFC)

La Ley Orgánica de Tierras Rurales y Territorios Ancestrales define la Agricultura Familiar Campesina como un tipo de producción que **integra** actividades agropecuarias, forestales, acuícolas o de recolección, combinando funciones económicas, sociales, culturales y ambientales.

Se caracteriza por:

- Acceso limitado a tierra y capital
- Predominio de mano de obra familiar
- Diversificación de actividades productivas
- Vinculación con el mercado (venta de productos, compra de insumos)
- Búsqueda de reproducción social en condiciones dignas

En la AFC, la familia constituye la base de la **unidad productiva**. Esto implica que no todo trabajo realizado en la finca genera automáticamente una relación laboral. Cuando el trabajo es desarrollado por miembros del núcleo familiar dentro de la unidad productiva, no necesariamente existe relación de dependencia en los términos del Código del Trabajo.

Sin embargo, cuando la unidad productiva contrata trabajadores externos, aunque sea por temporadas o por tareas específicas, sí puede configurarse una relación laboral y deben aplicarse las **disposiciones** correspondientes.



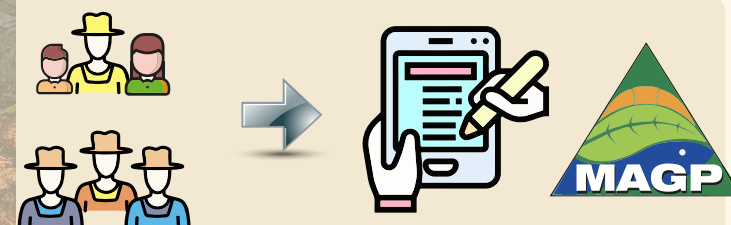
Registro y Sello de la Agricultura Familiar Campesina (AFC)

El Registro AFC es un instrumento implementado por el Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca (MAGP) para identificar y certificar a personas productoras y organizaciones del sector.

Existen dos niveles:

- Registro individual (persona productora y su grupo familiar)
- Registro organizativo (organizaciones vinculadas al sector)

Este registro fortalece la articulación territorial y permite orientar políticas públicas hacia las necesidades reales del sector.



Economía Popular y Solidaria (EPS)

La Ley Orgánica de Economía Popular y Solidaria establece que la EPS es una forma de **organización económica** en la que sus integrantes desarrollan procesos de producción, intercambio, comercialización y financiamiento bajo principios de:

- Solidaridad
- Cooperación
- Reciprocidad

En la EPS se prioriza al trabajo y al ser humano, como sujeto y fin de la actividad económica, por encima del lucro.

Las principales formas organizativas son:

Asociaciones

- Conformadas por personas naturales
- Se constituyen como personas jurídicas

- Producen, comercializan, y consumen bienes y servicios lícitos
- Funcionan bajo principios de autogestión solidaria

Cooperativas

- Sociedades de personas que se unen voluntariamente
- Tienen personalidad jurídica de derecho privado
- Son entidades sin fines de lucro y de interés social
- Operan bajo gestión democrática

Las organizaciones registradas en la EPS deben:

- Presentar información periódica a la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria
- Cumplir obligaciones legales, incluidas las laborales cuando corresponda

Diferencias clave para la aplicación de la normativa laboral

En la cadena agroproductiva pueden coexistir distintas situaciones:

Trabajo familiar

- Realizado por miembros del núcleo familiar
- No necesariamente configura relación laboral
- Forma parte de la lógica productiva de la AFC

Trabajo autónomo

- Persona que desarrolla actividad productiva sin relación de dependencia
- Capital de operación limitado
- Puede afiliarse a la seguridad social bajo modalidades correspondientes

Trabajo en relación de dependencia

Se configura cuando existen:

- Servicio personal
- Subordinación
- Remuneración

En este caso, se activa plenamente el Código del Trabajo y las obligaciones correspondientes.

Asociatividad y responsabilidad organizativa

En asociaciones y cooperativas puede ocurrir que:

- Los socios trabajen en beneficio común sin que exista necesariamente una relación laboral
- La organización contrate trabajadores externos
- Existan centros de acopio que operen como empleadores

Cuando la organización actúa como empleadora, debe cumplir con:

- Registro correspondiente
- Pago de remuneraciones
- Afiliación al IESS
- Cumplimiento de beneficios laborales

Debe considerarse que:

La aplicación de la normativa laboral en el Ecuador depende de la realidad organizativa y productiva. No todo trabajo en el campo es una relación laboral, pero cuando se cumplen los elementos de dependencia y remuneración, la ley se activa plenamente.

Comprender esta diferencia es fundamental para:

- Evitar sanciones
- Proteger derechos
- Fortalecer la sostenibilidad social de la cadena de valor

¿Cuándo existe una relación laboral?

Comprender cuando existe una relación laboral es uno de los aspectos más importantes para aplicar correctamente la normativa ecuatoriana en el sector agroproductivo. De acuerdo con el Código del Trabajo, existe contrato individual de trabajo cuando una persona se compromete a prestar servicios personales y lícitos a otra, bajo su dependencia, a cambio de una remuneración.

De la definición anterior se desprenden tres elementos fundamentales:

Elementos que configuran una relación laboral



Servicio personal: una persona realiza directamente una actividad o trabajo para otra.

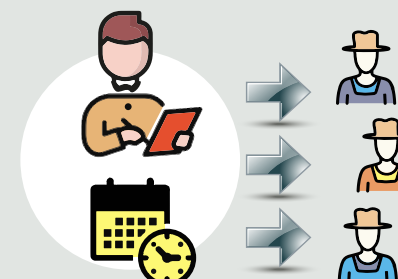
Ejemplo: cosecha, clasificación de producto, limpieza de centro de acopio, labores administrativas.

Esto puede manifestarse cuando:

- Se establecen horarios
- Se imponen instrucciones obligatorias
- Se controla el cumplimiento de tareas
- Se aplican sanciones disciplinarias

La subordinación es el elemento clave que diferencia una relación laboral de un trabajo autónomo.

Subordinación o dependencia: existe dirección, control o supervisión por parte de quien recibe el servicio.



Remuneración: la persona recibe un pago por su trabajo, ya sea:

- Sueldo
- Jornal
- Pago por tarea
- Pago a destajo
- Modalidad mixta



Si estos tres elementos concurren, existe relación laboral, aunque no exista contrato escrito.

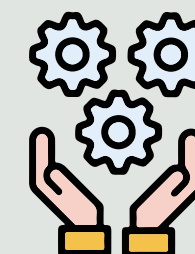
Contrato verbal y contrato escrito



El Código del Trabajo reconoce que el contrato puede ser:

- Expreso (escrito o verbal)
- Implícito

Un contrato verbal no elimina la relación laboral. Si existe prestación de servicios bajo subordinación y remuneración, la ley presume la existencia de relación laboral. Por ello, incluso sin documento firmado, pueden generarse obligaciones laborales.



Diferencias prácticas en el sector agroproductivo

En la cadena agroproductiva pueden presentarse distintas situaciones. Es importante diferenciarlas correctamente.

Situación	¿Existe relación laboral?	¿Aplica Código del Trabajo?
Trabajo realizado por miembros del núcleo familiar en la finca	No necesariamente	No necesariamente
Productor autónomo que vende su producción	No	No
Jornalero contratado para cosecha bajo supervisión	Sí	Sí
Persona contratada en centro de acopio con horario fijo	Sí	Sí
Socio que participa en actividades de la asociación	Depende del caso	Depende del caso

Trabajo autónomo

La normativa reconoce la figura del trabajador autónomo o por cuenta propia como la persona que desarrolla actividades productivas **sin** relación de dependencia.

En este caso:

- No existe subordinación
- No hay empleador
- No se aplica el Código del Trabajo como relación laboral
- Puede existir afiliación voluntaria a la seguridad social según corresponda

Casos frecuentes de confusión en el sector rural



En el ámbito agroproductivo pueden generarse situaciones que requieren análisis cuidadoso:

Pago por destajo: aunque el pago sea por producción (por cajas, quintales o superficie trabajada), si existiese subordinación puede configurarse relación laboral.

Trabajo por temporada: si se contrata personal durante periodos específicos del año, y se cumplen los elementos de dependencia y remuneración, existe relación laboral bajo modalidad correspondiente.



Trabajo en asociaciones: cuando una asociación contrata trabajadores externos actúa como empleadora y debe cumplir obligaciones laborales.

Cuando los socios trabajan dentro del marco asociativo debe analizarse si existe o no subordinación y remuneración como empleados.

Consecuencias de la existencia de relación laboral

Cuando existe relación laboral se activan obligaciones como:

- Pago de remuneración conforme a ley
- Afiliación al IESS cuando corresponda
- Pago de beneficios de ley
- Cumplimiento de jornada máxima
- Pago de horas suplementarias y extraordinarias
- Protección frente a despido intempestivo

No reconocer una relación laboral cuando existen sus elementos puede generar responsabilidades legales.

Es importante recordar que:

La relación laboral no depende únicamente de la existencia de un contrato escrito. Depende de los hechos: servicio personal, subordinación y remuneración.

Identificar correctamente cuándo existe relación laboral permite:

- Aplicar la modalidad contractual adecuada
- Cumplir con la normativa
- Reducir riesgos legales
- Fortalecer la sostenibilidad social de la cadena de valor

Modalidades de contratación aplicables al sector agroproductivo

En el sector agroproductivo puede utilizarse distintas modalidades contractuales reconocidas en la **normativa** ecuatoriana. La elección adecuada depende del tipo de actividad, duración del trabajo y forma de organización productiva.

Cuando existe relación laboral (servicio personal, subordinación y remuneración) debe utilizarse una modalidad contractual válida conforme al Código del Trabajo y normativa aplicable.

En Ecuador los contratos pueden clasificarse según los siguientes parámetros:

- **Por su forma:** escritos o verbales
- **Por su duración:** indefinidos, a plazo fijo, eventuales, de temporada
- **Según el método de pago:** sueldo, jornal, participación, destajo
- **Conforme el tipo de actividad:** obra determinada, tarea específica
- **Por la modalidad sectorial:** agrícola (en el caso del sector bananero existe una modalidad propia)

Tipos de contratos



Contrato a destajo

El trabajo se paga por unidad de producción (piezas, superficie, volumen, cajas, quintales, etc.), sin tomar en cuenta el tiempo invertido.

Es frecuente en actividades como:

- Cosecha
- Corte
- Clasificación

Aspectos importantes:

- Aunque el pago sea por producción, si existe subordinación, se configura relación laboral
- Puede generar ingresos variables dependiendo del rendimiento
- Debe respetar la remuneración mínima correspondiente



Contrato eventual o eventual discontinuo

Se utiliza cuando el trabajo no es permanente y responde a necesidades temporales.

Características principales:

- No puede superar 180 días discontinuos dentro de 360 días
- Si se repite por más de dos periodos anuales consecutivos, puede convertirse en contrato de temporada
- Si se exceden los límites establecidos, puede entenderse como contrato indefinido

Incluye:

- Incremento del 35% del valor hora del salario básico del sector correspondiente
- Pago proporcional de décimos, vacaciones y demás beneficios
- Detalle pormenorizado en el rol de pagos



Contrato por obra o servicio determinado dentro del giro del negocio

Aplica cuando se contrata para realizar una obra o servicio específico dentro de la actividad habitual de la empresa.

Características:

- Se vincula a actividades definidas

- No contiene recargos adicionales por horas complementarias o extraordinarias, según directrices aplicables
- La remuneración no puede ser inferior al salario básico o sectorial

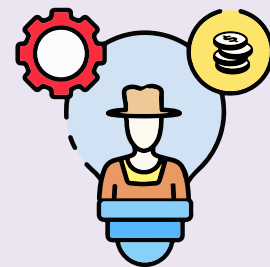
Modalidad contractual para el sector agrícola negocio

Regula relaciones laborales propias del sector agrícola (excepto personal administrativo).

Características:

- Jornada máxima de 36 horas semanales
- Hasta 6 días a la semana
- Máximo 8 horas diarias
- Duración vinculada a las actividades contratadas

- Recargo del 15% adicional al valor de la hora
- Recargo del 25% en sábados y domingos
- Horas suplementarias y extraordinarias con recargos del 50% y 100%
- Días feriados con 100% adicional



Trabajo autónomo o por cuenta propia negocio

No configura relación laboral.

Se caracteriza por:

- Ausencia de subordinación
- Actividad productiva independiente
- Capital de operación limitado
- Puede desarrollarse de manera ambulante o fija

En este caso:

- No se aplica el régimen de relación laboral
- Puede existir afiliación correspondiente a seguridad social según modalidad aplicable

4.2

Uso incorrecto de modalidades contractuales

En el sector agroproductivo pueden presentarse errores frecuentes como:

- Utilizar contrato eventual cuando la actividad es permanente
- Repetir contratos temporales más allá del límite legal
- No reconocer relación laboral bajo modalidad de destajo
- No registrar adecuadamente contratos juveniles

El uso incorrecto puede generar:

- Reconocimiento automático de contrato indefinido
- Obligación de pago de indemnizaciones
- Sanciones

Es Importante recordar que:

La modalidad contractual debe corresponder a la realidad de la actividad productiva.

Elegir correctamente la modalidad:

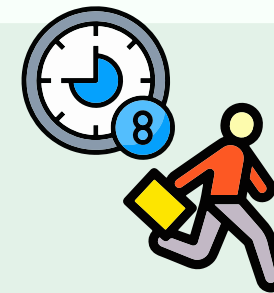
- Reduce riesgos legales
- Protege derechos
- Aporta transparencia a la cadena de valor
- Fortalece la sostenibilidad social.

5

Derechos y beneficios laborales obligatorios

Cuando existe una relación laboral conforme al Código del Trabajo se activan derechos y beneficios que deben ser respetados por el empleador, ya sea productor individual, asociación, cooperativa o centro de acopio. Estos derechos no dependen de la modalidad contractual, sino de la existencia de la relación laboral.

En Ecuador los derechos laborales son los siguientes:



Jornada laboral

La jornada máxima ordinaria es:

- 8 horas diarias
- 40 horas semanales

En modalidades específicas del sector agrícola pueden existir jornadas parciales reguladas, siempre respetando los límites establecidos.



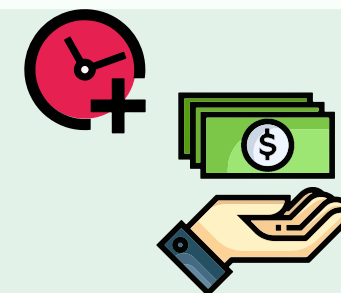
Remuneración

Principios aplicables:

- Igual trabajo, igual remuneración
- Nadie puede ser obligado a trabajar gratuitamente
- La remuneración no puede ser inferior al salario básico o salario sectorial correspondiente
- En contratos eventuales puede aplicarse incremento del 35% del valor hora

La remuneración puede pactarse por:

- Sueldo mensual
- Jornal
- Tarea
- Destajo
- Modalidad mixta



Horas suplementarias y extraordinarias

Cuando el trabajador labora fuera de la jornada ordinaria:

- Horas suplementarias (hasta las 24h00): recargo del 50%
- Horas extraordinarias (desde las 24h00 hasta las 6h00): recargo del 100%

El cálculo se realiza sobre la remuneración correspondiente a la hora ordinaria.



Vacaciones

Todo trabajador tiene derecho a:

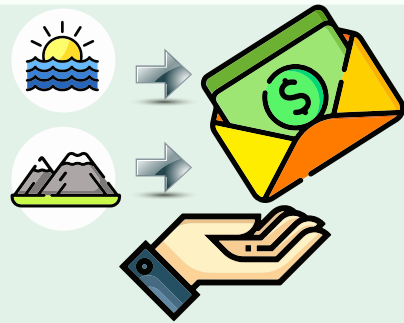
- 15 días de descanso anual remunerado

Si ha prestado servicios por más de cinco años al mismo empleador, tiene derecho a días adicionales por cada año excedente.



Décima tercera remuneración

Corresponde a la doceava parte de las remuneraciones percibidas durante el año. Se paga hasta el 24 de diciembre o mensualmente de manera proporcional.



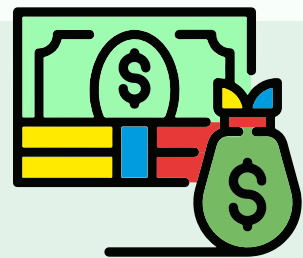
Décima cuarta remuneración

Equivalente a la doceava parte del salario básico unificado.

Se paga de acuerdo con el régimen regional:

- Hasta el 15 de marzo en Costa e Insular
- Hasta el 15 de agosto en Sierra y Amazonía

Puede pagarse acumulado o mensual, a solicitud del trabajador.



Fondos de reserva

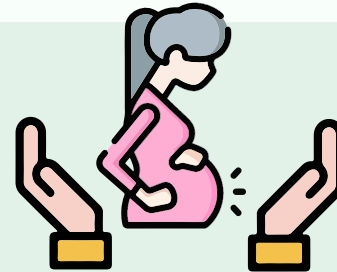
Todo trabajador que haya prestado servicios por más de un año tiene derecho a que el empleador le abone una suma equivalente a un mes de remuneración por cada año completo posterior al primero. Este valor puede acumularse en el IESS.



Utilidades

El empleador debe distribuir el 15% de las utilidades líquidas anuales:

- 10% dividido entre los trabajadores
- 5% proporcional a cargas familiares



Protección a la trabajadora embarazada

El contrato no puede finalizar por causa de embarazo.

Derechos:

- 12 semanas de licencia de maternidad
- Remuneración completa durante ese período
- 15 meses de período de lactancia con jornada reducida de 6 horas diarias
- Protección frente a despido ineficaz



Despido intempestivo

Si el empleador termina unilateralmente la relación laboral sin causa legal debe pagar indemnización conforme al tiempo de servicio:

- Hasta 3 años: 3 meses de remuneración
- Más de 3 años: un mes por cada año, hasta máximo 25 meses



Desahucio

Cuando el trabajador decide terminar la relación laboral mediante aviso previo por escrito, tiene derecho a una bonificación equivalente al 25% de la última remuneración mensual por cada año de servicio.



Condiciones de trabajo seguras

El lugar de trabajo debe cumplir con normas de seguridad laboral, incluyendo:

- Medidas para prevenir riesgos
- Equipos de protección personal cuando corresponda
- Acceso a servicios básicos adecuados



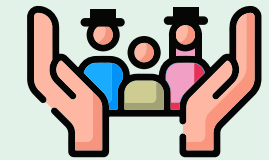
Seguridad social

La seguridad social es un derecho irrenunciable.

Cuando existe relación laboral, corresponde la afiliación al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS).

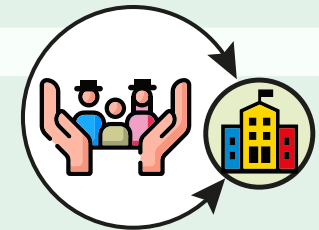
La cobertura incluye:

- Enfermedad
- Maternidad
- Riesgos del trabajo
- Jubilación
- Invalidez
- Muerte



Seguro Social Campesino

Dentro del sistema de seguridad social ecuatoriano, el Seguro Social Campesino (SSC) constituye un régimen especial orientado a proteger a las personas que desarrollan actividades en el sector rural bajo condiciones específicas.



Naturaleza del Seguro Social Campesino

El Seguro Social Campesino es una modalidad de afiliación que:

- Forma parte del sistema administrado por el IESS
- Está dirigido principalmente a personas del sector rural
- Reconoce la particularidad de las dinámicas productivas campesinas

No se trata de una relación laboral dependiente, sino de un régimen especial para personas que desarrollan actividades agrícolas, ganaderas o relacionadas en el ámbito rural.



Sujetos protegidos

- Pueden acceder productores rurales y sus núcleos familiares
- La cobertura puede extenderse al grupo familiar dentro de los parámetros establecidos

Este último indicativo es particularmente relevante en contextos de Agricultura Familiar Campesina (AFC), donde la unidad productiva está conformada por miembros de la familia.

Trabajo adolescente y protección especial en el contexto rural

En Ecuador, la normativa establece una protección especial para niñas, niños y adolescentes. Esta protección se encuentra regulada principalmente en el Código de la Niñez y Adolescencia y en el Código del Trabajo.

En el contexto agroproductivo y rural, donde pueden participar adolescentes en actividades económicas, es fundamental aplicar correctamente estas disposiciones para evitar vulneraciones de derechos.

Edad mínima para trabajar

De acuerdo con el Código de la Niñez y Adolescencia:

- La edad mínima para trabajar es 15 años

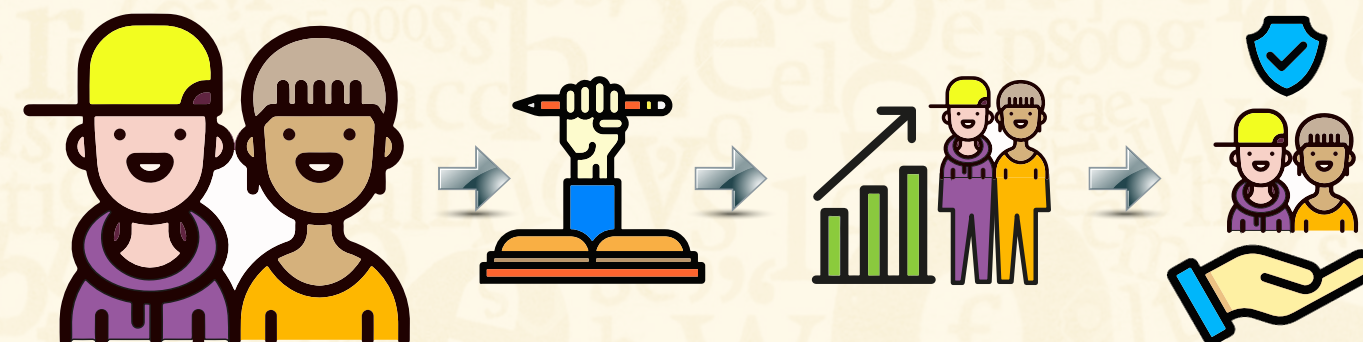
El objetivo de esta regulación es garantizar:

- El derecho a la educación
- El desarrollo físico y psicológico adecuado
- La protección frente a la explotación

Sin embargo, el Art. 86 del Código de la Niñez da una **excepción** relativa a los trabajos formativos realizados como prácticas culturales. La limitación de edad señalada en el Art. 82 del mismo código no se aplicará a los trabajos considerados como prácticas

ancestrales formativos, siempre que reúnan las siguientes condiciones.

1. Que respeten el desarrollo físico y psicológico del adolescente, en el sentido de asignárseles solamente tareas acordes con sus capacidades y etapa evolutiva;
2. Que contribuyan a la formación y desarrollo de las destrezas y habilidades del adolescente;
3. Que transmitan valores y normas culturales en armonía con el desarrollo del adolescente; y,
4. Que se desarrollen en el ámbito y beneficio de la comunidad a la que pertenece el adolescente o su familia.



Actividades prohibidas

La normativa prohíbe que adolescentes trabajen en actividades que:

- Se desarrollen en minas, basurales, camales o industrias extractivas
- Impliquen manipulación de sustancias explosivas o peligrosas
- Se realicen en prostíbulos, zonas de tolerancia o lugares de expendio de alcohol
- Utilicen maquinaria peligrosa o impliquen exposición a ruidos excesivos

- Agraven una discapacidad
- Estén prohibidas por instrumentos internacionales ratificados por Ecuador

Estas prohibiciones buscan **proteger** la integridad física, psicológica y moral de niñas, niños y adolescentes.



Cobertura

El Seguro Social Campesino brinda protección en contingencias como:

- Enfermedad
- Maternidad
- Riesgos
- Prestaciones básicas de salud
- Jubilación en los términos del régimen aplicable

La cobertura responde a la finalidad de garantizar protección social en contextos rurales donde no necesariamente existe relación laboral en dependencia.

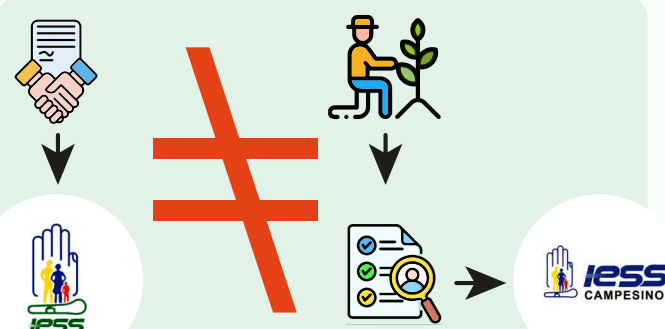


Relevancia en la cadena agroproductiva

En la cadena agroproductiva:

- Un productor individual de AFC puede estar afiliado al Seguro Social Campesino.
- Si ese productor contrata trabajadores bajo relación de dependencia, debe afiliarlos al régimen general del IESS
- Una asociación o cooperativa que actúa como empleadora no puede sustituir la afiliación obligatoria con afiliación campesina

Esta distinción es clave para evitar errores en el cumplimiento.



Diferencia clave frente a relación laboral

Es importante diferenciar:

- Cuando existe relación laboral la afiliación es obligatoria al régimen general del IESS
- Cuando no existe relación laboral, pero se desarrolla actividad rural, la persona puede aplicar el Seguro Social Campesino si cumple con los requisitos

El Seguro Social Campesino no sustituye la obligación de afiliación cuando existe subordinación y remuneración. Son regímenes distintos.



Importante: Los beneficios laborales no son opcionales cuando existe relación laboral.

Cumplir con estos derechos:

- Protege a trabajadores y empleadores
- Reduce conflictos
- Fortalece la formalización
- Aporta a la sostenibilidad social de la cadena agroproductiva

Trabajo adolescente en relación de dependencia

Cuando un adolescente mayor de 15 años presta servicios bajo relación de dependencia, se aplican las disposiciones del Código del Trabajo.

En estos casos:

- El contrato debe celebrarse por escrito
- El contrato debe registrarse ante la autoridad competente
- Se presume relación laboral cuando una persona se beneficia del trabajo del adolescente bajo condiciones de dependencia

El adolescente trabajador tiene derecho a:

- Todos los beneficios laborales establecidos en la normativa vigente
- Protección especial en materia de salud y educación
- Remuneración conforme a la ley
- La jornada laboral no excederá las 6 horas diarias por un periodo de 5 días a la semana

La existencia de relación laboral activa las mismas **obligaciones** que en el caso de trabajadores adultos, sin perjuicio de las garantías especiales que la ley reconoce para adolescentes.

Trabajo por cuenta propia en adolescentes



El Art. 93 del Código de la Niñez prevé que adolescentes mayores de **15 años** puedan desarrollar actividades económicas por cuenta propia, siempre que:

- No sean perjudiciales
- No se encuentren dentro de las actividades prohibidas

En estos casos:

- La autoridad competente puede otorgar el permiso correspondiente
- Se lleva un registro
- Se emite el documento habilitante conforme a la regulación aplicable

Inclusión juvenil y desarrollo económico

La normativa ecuatoriana reconoce a las y los jóvenes como actores estratégicos del desarrollo nacional y promueve:

- Condiciones dignas de trabajo
- Desarrollo de capacidades

En el sector agroproductivo, la inclusión juvenil puede **fortalecer** la innovación, la sostenibilidad y la continuidad generacional en la Agricultura Familiar Campesina.

En el contexto rural:

- La formación y transmisión de conocimientos culturales es válida
- La explotación laboral está prohibida.

Por tanto, es necesario comprender que, si un adolescente trabaja bajo relación de dependencia, se aplican plenamente las disposiciones laborales. Además, deben respetarse las condiciones legales relativas a contrato, registro, remuneración y beneficios.

La protección especial reconocida por la ley no impide la participación de adolescentes en actividades económicas permitidas, pero exige el cumplimiento **estricto** de las disposiciones legales vigentes.

7

Legalidad laboral como parte de la debida diligencia y la sostenibilidad en la cadena de valor

En la cadena agroproductiva, el cumplimiento de la normativa laboral no es únicamente una obligación legal interna. Forma parte de la **dimensión social** de la sostenibilidad y de los mecanismos de responsabilidad que hoy se exigen en mercados conscientes y transparentes.

La sostenibilidad no se limita a la protección ambiental. Incluye también:

- Trabajo digno
- Remuneración justa
- Seguridad social
- Protección de adolescentes
- Condiciones seguras de trabajo

Cumplir con la normativa laboral fortalece la transparencia y credibilidad de la cadena de valor.



Por otro lado, el cumplimiento laboral debe estar respaldado por documentación adecuada. Entre los principales elementos que pueden formar parte de la verificación en la cadena se encuentran:

- Registro legal de la asociación o cooperativa ante la autoridad correspondiente
- Estatutos debidamente registrados
- Afiliación al IESS cuando exista relación laboral
- Roles de pago
- Contratos cuando correspondan
- Registro Único de Contribuyentes (RUC)
- Certificados tributarios vigentes

En el caso de asociaciones y cooperativas, también debe cumplirse las obligaciones de transparencia y reporte ante la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria.

Cuando una organización implementa sistemas de debida diligencia, no solo debe documentar el origen del producto, sino también demostrar que:

- Las actividades productivas y administrativas se desarrollan conforme a la legislación nacional aplicable
- Se respetan las normas laborales cuando existe relación de dependencia
- Se identifican y gestionan riesgos sociales en la cadena de suministro

La revisión de la cadena de suministro implica evaluar posibles riesgos y documentar las medidas adoptadas para mitigarlos.



Evaluación y mitigación de riesgos legales en el marco del EUDR

Dentro de los riesgos sociales que pueden afectar la sostenibilidad se encuentran:

- No reconocimiento de relación laboral
- Falta de afiliación cuando corresponde
- Uso indebido de modalidades contractuales
- Trabajo adolescente en actividades prohibidas
- Incumplimiento de beneficios laborales

La identificación temprana de estos riesgos permite:

- Corregir prácticas
- Implementar planes de mejora
- Reducir posibles sanciones
- Fortalecer la posición de la organización en mercados exigentes

Para asociaciones, cooperativas y centros de acopio, el cumplimiento laboral contribuye a:

- Mayor confianza de compradores
- Transparencia organizativa
- Coherencia con principios de la Economía Popular y Solidaria
- Alineación con estándares de comercio responsable

La legalidad laboral no debe verse como una carga administrativa, sino como un componente de gobernanza y sostenibilidad.

Importante:

La legalidad laboral:

- Es un mandato constitucional
- Es una obligación normativa
- Es un componente de sostenibilidad social
- Es un elemento verificable dentro de procesos de debida diligencia

Cumplirla fortalece la cadena de valor, protege derechos y aporta estabilidad a largo plazo.

Como se desarrolló en la Sección 2 sobre Agricultura Familiar Campesina (AFC), una parte importante de la producción agropecuaria en el Ecuador se organiza en unidades productivas familiares, donde la mano de obra del núcleo familiar cumple un rol central.

En este contexto, la participación de adolescentes puede formar parte de la dinámica productiva. Sin embargo, debe analizarse conforme a la normativa vigente:

Cuando no existe relación de dependencia, la participación en actividades familiares no configura automáticamente una relación laboral.

Cuando se cumplen los elementos de relación laboral (servicio personal, subordinación y remuneración), se aplican plenamente las disposiciones del Código del Trabajo.

Asimismo, deben respetarse las disposiciones del Código de la Niñez y Adolescencia, garantizando la edad mínima, la protección especial y que no se afecten derechos como la educación, la salud y el desarrollo integral.



Checklist diferenciado de cumplimiento

Legalidad laboral y sostenibilidad en la cadena agroproductiva

El cumplimiento de la normativa laboral depende del tipo de actor dentro de la cadena de valor. A continuación, se presenta una guía práctica diferenciada:

8.1

Productor Individual

A. Formalización

- ☐ RUC vigente
- ☐ Registro AFC (si corresponde)

B. Si trabaja únicamente con mano de obra familiar

- ☐ Verificar que no exista relación de subordinación con terceros
- ☐ No involucrar a menores de 15 años en actividades productivas
- ☐ Garantizar que adolescentes participen únicamente en actividades formativas permitidas

C. Si contrata trabajadores externos

- ☐ Identificar si existe relación laboral (servicio + subordinación + remuneración)
- ☐ Aplicar modalidad contractual adecuada
- ☐ Afiliar al IESS cuando corresponda
- ☐ Pagar remuneración conforme a ley
- ☐ Cumplir jornada máxima y recargos
- ☐ Reconocer beneficios laborales obligatorios

8.2

Asociación (Economía Popular y Solidaria)

A. Formalización

- ☐ Registro legal ante la autoridad correspondiente (SEPS)
- ☐ Estatutos debidamente registrados
- ☐ RUC vigente
- ☐ Cumplimiento de obligaciones tributarias

B. Funcionamiento organizativo

- ☐ Transparencia en gestión
- ☐ Presentación de información periódica a la autoridad de control
- ☐ Respeto a principios de solidaridad y cooperación

C. Si contrata trabajadores

- ☐ Determinar existencia de relación laboral
- ☐ Celebrar contratos cuando corresponda
- ☐ Afiliación al IESS
- ☐ Pago de beneficios laborales
- ☐ Roles de pago detallados
- ☐ Cumplimiento de normas de seguridad y condiciones laborales

D. Trabajo adolescente

- ☐ Contratos por escrito y registrados
- ☐ No permitir actividades prohibidas
- ☐ Garantizar educación y protección especial

Cooperativa

A. Constitución y control

- ☐ Personalidad jurídica vigente
- ☐ Registro ante autoridad correspondiente
- ☐ Cumplimiento de obligaciones de reporte

B. Socios vs trabajadores

- ☐ Analizar si existe o no relación laboral con socios
- ☐ Diferenciar participación asociativa de relación de dependencia

C. Si actúa como empleador

- ☐ Afiliación al IESS
- ☐ Pago de remuneraciones y beneficios
- ☐ Cumplimiento de jornada y recargos
- ☐ Aplicación correcta de modalidad contractual

Centro de acopio / Exportador

A. Formalización

- ☐ RUC vigente
- ☐ Cumplimiento tributario
- ☐ Registro como importador/exportador cuando corresponda
- ☐ Estatutos y registros organizativos vigentes

B. Gestión laboral

- ☐ Identificación clara de trabajadores bajo dependencia
- ☐ Afiliación obligatoria al IESS
- ☐ Pago de beneficios laborales
- ☐ Registro de contratos cuando corresponda
- ☐ Cumplimiento de normas de seguridad laboral.

C. Debida diligencia y sostenibilidad

- ☐ Documentación que demuestre cumplimiento con legislación nacional
- ☐ Evaluación de riesgos sociales en la cadena
- ☐ Implementación de medidas de mitigación cuando se detecten riesgos
- ☐ Coherencia entre trazabilidad del producto y cumplimiento normativo

Este checklist es una sugerencia. Por favor verifique su necesidad de implementación de acuerdo con las leyes vigentes.



La legalidad laboral en la cadena agroproductiva del Ecuador:

- Depende de la realidad productiva y organizativa
- Se activa cuando existe relación laboral
- Debe aplicarse diferenciadamente en la AFC y en estructuras asociativas
- Es parte integral de la sostenibilidad social
- Contribuye a la transparencia y confianza en la cadena de valor

Cumplir con la normativa laboral no solo protege derechos, sino que fortalece la estabilidad, gobernanza y credibilidad del sector agroproductivo.

Bibliografía:

Asamblea Nacional del Ecuador. (2008). Constitución de la República del Ecuador. Registro Oficial No. 449, 20 de octubre de 2008.

Asamblea Nacional del Ecuador. (2003). Código de la Niñez y Adolescencia. Registro Oficial No. 737, 3 de enero de 2003.

Asamblea Nacional del Ecuador. (2005). Código del Trabajo. Registro Oficial Suplemento 167, 16 de diciembre de 2005.

Asamblea Nacional del Ecuador. (2001). Ley de Seguridad Social. Registro Oficial Suplemento 465, 30 de noviembre de 2001.

Asamblea Nacional del Ecuador. (2011). Ley Orgánica de Economía Popular y Solidaria y del Sector Financiero Popular y Solidario. Registro Oficial No. 444, 10 de mayo de 2011.

Asamblea Nacional del Ecuador. (2022). Ley de Defensa y Desarrollo del Trabajador Autónomo y del Comerciante Minorista. Tercer Suplemento del Registro Oficial No. 211, 16 de diciembre de 2022.

Organización Internacional del Trabajo. (1973). Convenio sobre la edad mínima, 1973 (núm. 138).

Organización Internacional del Trabajo. (1999). Convenio sobre las peores formas de trabajo infantil, 1999 (núm. 182).

Asamblea Nacional del Ecuador. (2011). Ley Orgánica de Economía Popular y Solidaria y del Sector Financiero Popular y Solidario. Registro Oficial No. 444, 10 de mayo de 2011.

Ministerio de Agricultura y Ganadería. (2013). Acuerdo Ministerial No. 093: Normativa para el Registro de la Agricultura Familiar Campesina (AFC).

